

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1970/2541

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ่ม บุญ ชูรกิจ
บริษัท สุร นคร เมือง ใหม่ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14, มาตรา 22, มาตรา 110, มาตรา 153

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาเช่า ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารกับให้ใช้ค่าเสียหาย เมื่อปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยชั่วคราวแล้วตั้งแต่ก่อนโจทก์ยื่นฎีกา ซึ่งเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจในการเก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่นแม้แต่คำสั่งของศาลที่ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ชั่วคราว หรือหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นก็ใช้ยันแก่ จ.พ.ท.ของลูกหนี้ไม่ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 22(2) และมาตรา 110 วรรคหนึ่ง ดังนั้นโจทก์จึงไม่อาจจะฎีกาขอให้ศาลในคดีนี้มีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือตัวแทนของโจทก์เข้าไปตรวจสอบรายรับรายจ่ายของรายได้จากเงินค่าเช่าทรัพย์สินที่พิพาท แล้วให้นำเงินค่าเช่าบางส่วนหลังจากหักค่าใช้จ่ายมาวางศาลให้ระหว่างการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 ได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบสัญญาเช่าขอให้ขับไล่จำเลย และบริวารออกจากที่ดินพิพาทและเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 365,220,000 บาท จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ผิดสัญญาเช่า คดีอยู่ในระหว่างการสืบพยานโจทก์ โจทก์ ยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างการพิจารณาว่าหลังจากที่โจทก์บอกเลิก สัญญาเช่าและแจ้งให้จำเลยออกจากที่ดินพิพาท แต่จำเลยยังครอบครองทำประโยชน์ ในที่ดินพิพาทตลอดมา และนำสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์แผงตลาดสดบนที่ดิน พิพาทออกให้บุคคลภายนอกเช่าช่วงและเป็นผู้เก็บเงินผลประโยชน์โดยไม่มีสิทธิ เดือนละประมาณ 1,000,000 บาท แล้วนำเงินไปจำหน่ายจ่ายโอนและยกย้ายถ่ายเท ไปยังบุคคลภายนอกเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับคดี หากศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้ ค่าเสียหายและค่าเช่าให้แก่โจทก์ โจทก์ก็จะไม่สามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินอื่นใดพอที่จะชดใช้ค่าเสียหายได้เพราะจำเลยมีรายได้แต่เพียงเงินค่าเช่าจากทรัพย์สินที่ พิพาทเท่านั้น อีกทั้งปัจจุบันจำเลยได้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายขอให้มีการแต่งตั้ง เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือตัวแทนโจทก์เข้าไปตรวจสอบรายรับรายจ่ายของรายได้ จากเงินค่าเช่าทรัพย์สินที่พิพาททั้งหมดและให้นำเงินค่าเช่าจำนวนร้อยละ 60 ของ เงินรายได้จากค่าเช่าทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมาวางไว้ต่อศาลตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264

จำเลยยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้จำเลยนำเงินรายได้และค่าเช่ามาวางศาลทุก เดือน เดือนละ 400,000 บาท นับแต่วันมีคำสั่งเป็นต้นไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่าง
การพิจารณาของโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายฎีกาโจทก์หมายเลข 4 ว่าศาล
ชั้นต้นได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยชั่วคราวแล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2539
ก่อนโจทก์ยื่นฎีกา ซึ่งเมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจในการเก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่
ลูกหนี้หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่นแม้แต่คำสั่งของศาลที่ให้อายัดหรืออายัด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้ชั่วคราว หรือหมายบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้ นั้น จะใช้
ยันแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 22(2) และมาตรา 110 บรรทัดหนึ่งตามลำดับ ดังนั้นโจทก์จึงไม่อาจที่จะ
ฎีกาขอให้ศาลในคดีนี้มีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ใน
ระหว่างการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 อีก ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้ยกคำร้องของโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-สันติ ทักราล-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ